广东省中山市第一人民法院

刑事判决书

（2014）中一法刑二初字第490号

公诉机关中山市第一市区人民检察院。

被告人姜燕红，女，1976年3月17日出生于湖南省宁乡县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁乡县黄材镇栗山村上湾组。因本案于2014年4月18日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现押于中山市看守所。

辩护人刘慧媛，广东策言律师事务所律师。

被告人雷岳军，男，1982年12月9日出生于湖南省衡山县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地衡山县永和乡文乔村十组。因本案于2014年1月16日被羁押，同年1月17日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现押于中山市看守所。

辩护人蓝师，广东策言律师事务所律师。

被告人曹义，男，1985年2月12日出生于湖南省衡山县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地衡山县永和乡永田村丰水组。因本案于2014年1月16日被羁押，同年1月17日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现押于中山市看守所。

中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2014〕1242号起诉书指控被告人姜燕红、雷岳军、曹义犯组织、领

导传销活动罪，于2014年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员艾万辉出庭支持公诉，被告人姜燕红及其辩护人刘慧媛、被告人雷岳军及其辩护人蓝师、被告人曹义到庭参加诉讼。现已审理终结。

中山市第一市区人民检察院指控：亮碧思集团（香港）有限公司系在中国香港特别行政区登记注册的公司，该公司在中国内地并未设立分支机构及开展经营业务，2003年该公司经销商开始在我国内地以直销该公司产品的名义发展传销网络，要求参与传销人员缴纳67000元港币才能获取加入亮碧思传销体系的资格。

2007年，被告人姜燕红经其上线叶辉初（另案处理）介绍加入亮碧思非法传销体系，开始在广东省及周边地区以亮碧思集团（香港）有限公司经销商的名义发展下线，其中被告人雷岳军于2009年经被告人姜燕红介绍加入亮碧思传销体系，被告人曹义于2011年经被告人雷岳军介绍加入亮碧思传销体系。为扩大传销活动和管理传销组织，被告人姜燕红发起组建了以其为首的传销团队，被告人雷岳军、曹义成为该传销团队的骨干成员，三名被告人及团队其他骨干成员以中山市坦洲镇、三乡镇及珠海市为据点，以高额回馈为诱饵，向他人推广传销产品、宣讲传销奖金制度，引诱他人以认购商品为名变相交纳入会费用，以此获取加入和发展其他人员加入的资格，并要求被发展人员发展其他人员加入，以下线直接或者间接发展人员的数量作为计酬和返利的依据，

牟取非法利益。目前已查明，被告人姜燕红发起组建该传销团队后，负责策划、操纵该团队的传销活动，该团队所发展的传销人员已达340余人且层级已超过十级。被告人雷岳军在传销活动中负责该团队事务的管理、协调及培训，其直接及间接发展的传销人员已达320余人且层级已超过十级。被告人曹义在传销活动中负责该团队传销人员的宣传、培训，其直接及间接发展的传销人员已达60余人且层级已超过十级，传销资金已达440万元港币以上。

以上指控的事实，公诉人宣读并出示了公安机关的抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单，计算机勘验报告，提货单、业绩表等书证，证人叶辉初、黄进娣、陈亚英等人的证言，辨认笔录、被告人姜燕红、雷岳军、曹义的户籍证明及供述等证据。公诉机关据此认为，被告人姜燕红、雷岳军、曹义组织、领导传销活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。

被告人姜燕红辩称：其不清楚自己发展下线的人数及级数，也不清楚传销资金涉及440万元港币。

被告人姜燕红的辩护人提出：1.本案证人证言不应采信，姜燕红在本案中的作用及地位应以被告人雷岳军、曹义的供述为准；2.本案社会危害性较小；3.姜燕红认罪态度好，没有犯罪前科。

被告人雷岳军对起诉指控的事实无异议，并表示自愿认罪。

被告人雷岳军的辩护人提出：1.根据我国《刑法》不溯及既往的原则，被告人在组织、领导传销活动罪纳入我国《刑法》前所实施的组织、领导传销活动行为不应追究刑事责任；2.雷岳军具有坦白情节，认罪态度好，没有犯罪前科。

被告人曹义辩称：其没有发展下线 60 余人且层级没有达十级。

经审理查明：被告人姜燕红加入在中国香港特别行政区登记在册的亮碧思集团（香港）有限公司（以下简称亮碧思公司）后，开始按照亮碧思公司发展经销商的变相传销模式发展下线。2009 年，被告人雷岳军经姜燕红的介绍加入亮碧思公司；2011 年，被告人曹义经雷岳军的介绍加入亮碧思公司。为扩大传销活动和管理传销组织，姜燕红组建了以其为首的传销团队，雷岳军、曹义成为该传销团队的骨干成员，三人及团队其他骨干成员以中山市坦洲镇、三乡镇等地为据点，以高额回馈为诱饵，通过组织他人到香港参观学习及日常的学习、培训，向他人推广传销产品、宣讲传销奖金制度，引诱他人以认购商品为名变相交纳入会费用成为亮碧思公司经销商，以此取得加入和发展其他人员加入的资格，并要求被发展人员发展下线，以亮碧思公司设定的经销商聘级制度及返利计算方式，通过下线直接或间接发展的人员而牟取非法利益。亮碧思公司设定的经销商聘级制度及返利计算方式为：亮碧思公司经销商从高到低分为尊爵、勋爵、公爵、侯爵、伯爵、爵士、经销商等七个级别。凡累计购物满港币 5000 元并另付年费港币 360 元（次年起每年续约费港币 210

元）可成为经销商，享受购物价格下降 20%的优惠；个人业绩累计满港币 24000 元至 96000 元可成为爵士，享受购物价格下降 29%的优惠及差额利润 9%；个人业绩累计满港币 96000 元以上或一次购货满港币 80000 元或组织 3 条直属爵士线可成为伯爵（通过一次购物方式直接成为公司的伯爵称为“切大盘”），享受购物价格下降 38%的优惠、差额利润 9%-18% 及培育利润六代（即第一代 5%、第二代 3%、第三代 2%、第四代 1.5%、第五代 1%、第六代 1%）；伯爵组织 5 条第一代伯爵线（称为齐架）且连续三个月滑动累计组织业绩，营业额达港币 80 万元至 100 万元可成为侯爵，享受购物价格下降 41%的优惠、差额利润 3%-21%及培育利润六代；侯爵组织 5 条第一代侯爵线且连续三个月滑动累计组织业绩，营业额达港币 1067 万元可以成为公爵，享受购物价格下降 42%的优惠、差额利润 1%-22%及培育利润六代；公爵组织 5 条第一代公爵线且连续三个月滑动累计组织业绩，营业额达港币 1 亿元可成为勋爵，享受购物价格下降 42%的优惠、差额利润 1%-22%、培育利润六代及亚洲分红 1%[即个人积分×（亚洲总业绩×1%÷亚洲总积分）]；勋爵组织 5 条第一代勋爵线且连续三个月滑动累计组织业绩，营业额达港币 1 亿元可以成为尊爵，享受购物价格下降 42%的优惠、差额利润 1%-22%、培育利润六代及亚洲分红 2%[即个人积分×（亚洲总业绩×2%÷亚洲总积分）]。

目前查明，被告人姜燕红组建上述传销团队后成为亮碧思公司的公爵级经销商，负责策划、组织该团队的传销活动，

其直接或间接发展的下线人员约340余人且上下线关系层次已达10级以上。被告人雷岳军成为亮碧思公司的公爵级经销商，在传销活动中负责该团队的管理、协调、培训，其直接及间接发展的下线人员约320余人且上下线关系层次已达10级以上。被告人曹义成为亮碧思公司的侯爵级经销商，在传销活动中负责该团队传销人员的宣传、培训，其直接及间接发展的传销人员约60余人且上下线关系层次已达10级以上。

2014年1月16日，被告人雷岳军被群众扭送至我市坦洲镇公安分局康泰派出所归案，稍后被告人曹义到该派出所了解情况时亦被公安机关抓获。次日，公安机关在雷岳军位于中山市坦洲镇环洲北路9号锦绣国际花城花月苑16幢1603房的住宅内扣押亮碧思公司产品一批等物。同年4月18日，被告人姜燕红在湖南省宁乡县黄材镇栗山村家中被公安民警抓获归案。

上述事实，公诉机关宣读并出示了下列证据予以证实：

1.宁乡县公安局黄材派出所出具的到案经过、中山市公安局坦洲分局康泰派出所出具的抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单、扣押物品照片证明：(1)2014年1月16日，被告人雷岳军被群众扭送至中山市公安局坦洲分局康泰派出所归案，稍后被告人曹义到该派出所了解情况时被公安民警抓获归案。同年4月18日，被告人姜燕红在湖南省宁乡县黄材镇栗山村上湾组的家中被公安民警抓获归案。(2)2014年1月17日，公安机关对被告人雷岳军位于中山市坦洲镇

环洲北路9号锦绣国际花城花月苑16幢1603房的住宅进行搜查，扣押SNSV手提电脑1台、松下相机1部、保险柜钥匙1条、银行U盾10个、U盘1个、手机卡2张、拉卡拉钥匙1个、相机内存卡4个、读卡器4个及亮碧思公司产品一批等物。

2.证人谭杨华、王锐、唐凯、龙理华、康乐伟、唐水山、罗雄辉、旷铭军、杨伟华、韦春秀、唐露花、吴金平、周龙、郭锦、郭洪富、邹春娇、成祥云、李霞、曹香美、阳岳平、曹玉双、阳展、丁海清、阳飞、颜秋风、颜清平、聂宇斌、颜桂珍、彭晓华、符宗德、唐杰等被告人曹义直接发展或间接发展的下线的证言及辨认笔录证明：亮碧思公司经销商从高到低分为尊爵、勋爵、公爵、侯爵、伯爵、（爵士）、经销商等六七个级别。经营商的入门费用是港币5000元向介绍人购买感受产品从而享受拿货的8折优惠；伯爵的入门费是港币62608元（另需付港币5000元购买感受产品及年费港币210元）从而享受拿货的6.2折优惠（直接成为公司的伯爵级别称为“切大盘”）；伯爵发展5个直属伯爵（称为“齐架”）且三个月内的滚动业绩达到港币80至100万元，可以成为侯爵；侯爵发展5个直属侯爵且三个月内的滚动业绩达到港币1067万元，可以成为公爵；公爵发展5个直属公爵且三个月内的滚动业绩达到港币1亿元，可以成为勋爵。亮碧思公司的产品（如精油、红酒）基本不能在市场流通，因为产品价格虚高且无质量保证，无法通过销售产品获利，只能通过发展下线，将产品转给下线获利，并且所属级别越高

发展的人越多获利越多。上述证人均到香港亮碧思公司进行为期四天的参观、学习、洗脑后（过程中有叶辉初、姜燕红、雷岳军等人授课或介绍经验，游说加入亮碧思公司），交纳67000余元港币（或人民币54000元）通过“切大盘”方式直接成为伯爵，从而加入亮碧思公司传销体系，后由公爵、侯爵经常组织去三乡、坦洲等地开会学习，学习内容主要是如何发展下线及发展下线的业绩计算方法等，主持人、授课人主要有姜燕红、雷岳军、曹义等人。侯爵曹义的上线是公爵雷岳军，在坦洲最大的公爵是姜燕红，姜燕红的上线是叶辉初。证人谭杨华、旷铭军、杨伟华、吴金平、阳岳平的证言还证明发展下线的提成比例为：上线从第一层下线“营业额”中可提取5%，从第二层下线“营业额”中可提取3%，从第三层下线“营业额”中提取2%，从第四层“营业额”中可提取1.5%，从第五层以下则提取1%。

3.证人黄群辉、赵立明、杨艳红、武小勇、龙凌峰、彭毅、郑菲菲、祝玉杰、邓颖飞、龙红彪、胡天耀、成长云、邓光明、吴爱国、胡远生、郭海涛、邓素芳、欧小力、李大秋、陈良青、文建民、李志衡、向艳成、黄素、何友生、周世光、许美兰、侯廉红、侯贻端、许燕光、颜曙光、王元梅、王元花、叶春茂、王月玲、文桃红、颜永国、周树成、旷文芳、唐秋收、周件英、谢伟锋、邓宁、周爱国、彭丽君、彭安平、旷文杰、刘义忠、刘斌、阳涛、成金花、阳美侠、阳爱龙、李春明、彭正湘、彭岳峰、胡耀芳、张会平、赵菊英、谭伟、聂应金、周峰、廖宋、杨礼三、熊奇、戴迎春、刘水

华、杨凤连、符岳锋、成银平、刘巧芝、胡岳平、李建新等被告人雷岳军直接或间接发展的下线的证言及辨认笔录证明：亮碧思公司运作及层级发展模式、获利方式等。上述证人均到香港亮碧思公司进行为期四天的参观、学习、洗脑后（过程中有姜燕红、雷岳军等人授课或介绍经验，游说加入亮碧思公司），交纳 67000 余元港币通过“切大盘”方式直接成为伯爵，从而加入亮碧思公司传销体系，后由公爵、侯爵经常组织去三乡、坦洲等地开会学习，学习内容主要是如何发展下线及发展下线的业绩计算方法等，一般在学习、培训现场组织并主持的是姜燕红、雷岳军、彭龙金等人。开会、学习的时间和地点由公爵以上的人事先决定。其等人的上线公爵是苏琼、李腊或彭龙金，李腊或彭龙金的上线公爵是雷岳军，在坦洲最大的公爵是姜燕红。而雷岳军系亮碧思公司在湖南衡山的负责人。证人杨艳红、龙红彪、胡远生、邓素芳、周世光的证言还证明亮碧思公司的上下线的职位可能平级，所谓上下线是讲介绍人。证人胡天雄、郭海涛、谢伟锋的证言还证明发展下线的提成比例为：上线从第一层下线“营业额”中可提取 5%，从第二层下线“营业额”中可提取 3%，从第三层下线“营业额”中提取 2%，从第四层“营业额”中可提取 1.5%，从第五层以下则提取 1%。证人旷文芳的证言还证明曹义是地位高、下线多的侯爵，平常培训、活动都参加。证人彭丽君、刘义忠的证言还证明在学习、培训现场组织并主持的还有曹义。

4. 证人田先淦的证言证明：亮碧思公司的运作及层级发

展模式、获利方式等。2013年1月，其到香港亮碧思公司进行为期四天的参观、学习、洗脑后（过程中有姜燕红、雷岳军等人授课或介绍经验，游说加入亮碧思公司），交纳人民币50000多元通过“切大盘”方式直接成为伯爵，从而加入亮碧思公司传销体系，后由公爵、侯爵经常组织去三乡、坦洲等地开会学习。其上线公爵是姜燕红。

5.证人黄进娣的证言证明：2003年4月，其加入亮碧思公司，后成为勋爵。其系亮碧思公司“THY”团队的最高级别，负责该团队全面工作，每月召开一次公爵会议。其发展的下线有叶辉初等人。亮碧思公司经销商从高到低分为尊爵、勋爵、公爵、侯爵、伯爵、爵士、经销商等七个级别。每人晋级都需要购买公司一定数额的产品，但公司的大部分产品没有向社会推销。其不是通过销售商品赚钱，主要靠发展下线获得公司返的差额利润、培育利润等。其加入亮碧思公司后共获利约港币2200万元。

6.证人叶辉初的证言证明：2003年8月，其经黄进娣介绍后通过“切大盘”成为亮碧思公司的伯爵，后于2008年5月成为该公司公爵，2012年12月成为该公司勋爵，其经销商卡号为16004856。其所在的亮碧思“THY”团队于2010年上半年成立，黄进娣系其上线。亮碧思公司的事业业务制度对各个爵级的分红、利润、培训等方面的收益有明确的计算方式。亮碧思公司的交易虽有实物交易，但公司产品在大陆没有办理相关直销牌照且价格较贵，其购买的产品在大陆地区不可以销售，除少部分自己使用或送亲友外，大部分存在

公司仓库里。其收益主要通过按照公司框架发展下线提升爵位而获得相应的分红和奖金。其共获得该公司的返利约港币1000 多万元。其在香港注册成立金辉国际企业管理有限公司，并用该公司的银行账户收取亮碧思公司支付的返利。

7.证人冯坚的证言证明：2009 年，其加入亮碧思公司，后成为公爵，属于“THY”团队。该团队的最高级别是勋爵，即黄进娣、叶辉初等人。姜燕红属于该团队，她的上线是叶辉初，叶辉初的上线是黄进娣。加入该团队的人基本都是通过“切大盘”，即花港币 62608 元购买产品直接从伯爵做起。公司产品基本在国内卖不出去，分销商靠接人头获得利润。其共获得该公司的返利约港币 170 万元。

8.证人陈亚英的证言及其提供的广东中迪律师事务所授权委托书证明：其在广东中迪律师事务所做见证业务。该所位于珠海市迎宾北路 1210 号的工作室的主营业务是做见证，且全都是给亮碧思公司客户做见证，委托内容是委托人授权被委托人到香港 DIGTAL CROWN HOLDINGSC H.K LIMITED 公司（英文简称 DCHL,中文名亮碧思公司）交年费港币 210 元、用港币 62587 元购买货值港币 84540 元的产品及取货。取货需凭 IC 卡号和货单号才能委托他人代办。

9.中山市公安局网络警察支队出具的计算机勘查报告证明：(1)从被告人雷岳军使用的计算机硬盘中发现存储有“创业启航购物须知”、“商务会”等名称的文件；(2)从证人成长云使用的计算机硬盘中发现存储有文件夹“公司资料”名下的“颁聘会”、“欧洲游”、“参观厂房”、“展览厅”等名

称的文件。

10.证人谭杨华、王锐、唐凯、龙理华、康乐伟、唐水山、罗雄辉、旷铭军、韦春秀、唐露花、吴金平、周龙、郭锦、郭洪富、邹春娇、成祥云、李霞、曹香美、阳岳平、曹玉双、阳展、丁海清、阳飞、颜秋风、颜清平、聂宇斌、颜桂珍、彭晓华、符宗德、黄群辉、赵立明、武小勇、龙凌峰、彭毅、郑菲菲、祝玉杰、邓颖飞、胡天耀、成长云、邓光明、吴爱国、胡远生、郭海涛、邓素芳、欧小力、李大秋、陈良青、文建民、李志衡、向艳成、黄素、何友生、许美兰、侯廉红、侯贻端、许燕光、颜曙光、王元梅、王元花、叶春茂、田先淦、彭丽君、彭安平、旷文杰、刘义忠、王月玲、文桃红、颜永国、周树成、旷文芳、唐秋收、周件英、谢伟锋、邓宁、周爱国等被告人姜燕红、雷岳军、曹义直接发展或间接发展的下线提供的身份证、港澳通行证、亮碧思公司的经销商 IC 卡、销售账单、业绩表、准会员资料、学习会议笔记、学习日记等复印件证明：(1)上述证人到香港参观考察后，以购买产品的名义支付港币 62587 元通过“切大盘”加入亮碧思公司，后经常参加学习、培训，内容是如何通过“联谊”、“分享”、“跟单”、“列目标”等方式发展下线人员加入亮碧思公司及该公司的聘级制度及发展下线的业绩计算方式。(2)亮碧思公司的销售账单载明储存货品均凭单取货、若不尽快提货将支付仓租。(3)证人谭杨华的业绩单载明其系被告人曹义直接发展的下线，其发展的下线至少有唐凯、龙理华、康乐伟、郭洪富、旷铭军、阳岳平、阳展、杨伟华、曹玉双等 36 人。

11. 证人谭杨华、旷铭军、侯廉红、颜秋风、颜永国、旷文芳、旷文杰、彭晓华提供的亮碧思公司学习资料及证人唐凯提供的亮碧思公司《事业业务制度手册》证明：(1)亮碧思公司组织的学习、培训内容是如何发展下线人员加入亮碧思公司及发展下线的业绩计算方式，并且鼓励通过“切大盘”方式，以购买产品的名义支付港币60000多元直接成为伯爵。(2)公司的聘级制度及返利计算方式：亮碧思公司经销商从高到低分为尊爵、勋爵、公爵、侯爵、伯爵、爵士、经销商等七个级别。凡累计购物满港币5000元并另付年费港币360元（次年起每年续约费港币210元）可成为经销商，享受购物价格下降20%的优惠；个人业绩累计满港币24000元至96000元可成为爵士，享受购物价格下降29%的优惠及差额利润9%；个人业绩累计满港币96000元以上或一次购货满港币80000元或组织3条直属爵士线可成为伯爵(通过一次购物方式直接成为公司的伯爵称为“切大盘”)，享受购物价格下降38%的优惠、差额利润9%-18%及培育利润六代（即第一代5%、第二代3%、第三代2%、第四代1.5%、第五代1%、第六代1%）；伯爵组织5条第一代伯爵线（称为齐架）且连续三个月滑动累计组织业绩，营业额达港币80万元至100万元可成为侯爵，享受购物价格下降41%的优惠、差额利润3%-21%及培育利润六代；侯爵组织5条第一代侯爵线且连续三个月滑动累计组织业绩，营业额达港币1067万元可以成为公爵，享受购物价格下降42%的优惠、差额利润1%-22%及培育利润六代；公爵组织5条第一代公爵线且连续三个月滑动累计组织业

绩，营业额达港币 1 亿元可成为勋爵，享受购物价格下降 42%的优惠、差额利润 1%-22%、培育利润六代及亚洲分红 1%[即个人积分×（亚洲总业绩×1%÷亚洲总积分）]；勋爵组织 5 条第一代勋爵线且连续三个月滑动累计组织业绩，营业额达港币 1 亿元可以成为尊爵，享受购物价格下降 42%的优惠、差额利润 1%-22%、培育利润六代及亚洲分红 2%[即个人积分×（亚洲总业绩×2%÷亚洲总积分）]。

12.从黄进娣、叶辉初处缴获的业绩表、公爵会议记录、人员架构图等资料证明：被告人姜燕红、雷岳军、曹义与叶辉初（金辉国际企业管理有限公司）均属黄进娣发展组建的亮碧思公司“THY”团队。其中，叶辉初系姜燕红的上线，姜燕红系雷岳军的上线，雷岳军系曹义的上线。公爵姜燕红、雷岳军不仅出席公爵会议，还担任培训课程讲师。

13.广东省打击传销和变相传销工作联席会议办公室的回复载明：“亮碧思”属于传销组织。

14.广东省公安厅经济犯罪侦查局转香港警方对亮碧思公司及有关人员的协查材料证明：(1)亮碧思集团（香港）有限公司于 1989 年 4 月 7 日在香港注册成立，公司现况为仍在登记册上，注册办事地址位于香港铜锣湾告士打道 280 号世贸中心 33 楼 3301A 室及 3302B 室。公司董事为林美玲、黄树雄。(2)《事业业务制度手册》载明该公司的聘级制度及返利计算方式。(3)该公司在香港的营运点有 8 处。

15.涉案人员架构图载明：被告人姜燕红直接或间接发展的下线至少 340 余人，被告人雷岳军直接或者间接发展的下

线至少320余人，被告人曹义直接或者间接发展的下线至少60余人，且上下线关系层次达10级。

16.被告人姜燕红、雷岳军、曹义的户籍材料证明：其三人的身份情况。

17.被告人姜燕红供述及辩解：亮碧思公司是一间经营精油、红酒、奶粉等日用品的外贸公司。2007年，其开始到该公司在香港的办事处购买精油、奶粉、护肤品等，其购物时不用通过什么上线、下线。其未将该公司产品传销给他人，在该公司也没有什么爵位，更没有参与该公司组织的会议及其他活动。其不认识雷岳军、曹义、黄进娣、叶辉初等人。

18.被告人雷岳军供述及辩解：2009年6月，其在香港经一个人介绍后，每年都到位于香港铜锣湾安盛大厦12楼的亮碧思公司购买精油、奶粉、红酒等。其没有参加过亮碧思公司在中国大陆组织的聚会，也没有主持过该公司在大陆开展的会议或培训，更没有发展下线购买该公司的产品。其不认识姜燕红、李腊，曹义是其舅子，彭龙金是其老乡。

19.被告人曹义供述及辩解：2012年4月，妹夫雷岳军带其到香港亮碧思公司考察、学习后回到中山，姜燕红又讲授如何上进、如何做生意并让其定目标。一个星期后，其在姜燕红的哥哥姜文斌的带领下到珠海一律师行办理委托手续到香港切盘，遂加入亮碧思公司。该公司亚洲总部在台湾，香港分公司于2009年成立，该公司经销商从高到低分为尊爵、勋爵、公爵、侯爵、伯爵、爵士、经销商等七个级别。公司产品的价格很高，正常的市场销售很难卖出去，只能通

过自己发展下线获取提成。其是侯爵，发展谭杨华、颜云两个下线，而谭正川、曹双、阳丽君系其出钱买的。上线从第一层下线“营业额”中可提取5%，从第二层下线“营业额”中可提取3%，从第三层下线“营业额”中提取2%，从第四层“营业额”中可提取1.5%，从第五层以下则提取1%。其上线是公爵雷岳军，雷岳军的上线是公爵姜燕红。雷岳军负责组织20人左右的小型活动学习，学习关心朋友、亲戚，问他们愿不愿意加入团队。姜燕红在中山的爵位最高并负责70人左右的大型活动。

以上证据经庭审质证，本院予以确认。

关于被告人姜燕红提出其不清楚自己发展的下线和层级及被告人曹义提出其没有发展起诉指控的那么多下线及层级的辩解意见。经查，被告人曹义的供述、证人谭杨华、王锐、唐凯、郭洪富、阳岳平、阳展、曹玉双、丁海清、颜秋风、颜桂珍等104名被告人姜燕红、雷岳军、曹义直接或间接发展的下线的证言、涉案业绩表、人员架构图能够证明，公安机关目前查明姜燕红直接或间接发展的下线340余人且上下线关系层次达10级以上；被告人雷岳军直接或者间接发展的下线320余人且上下线关系层次达10级以上；被告人曹义直接或者间接发展的下线60余人且上下线关系层次达10级以上。故本院对上述辩解意见不予采纳。

关于被告人姜燕红提出其不清楚传销资金涉及港币440万元的辩解意见。经查，虽然证人谭杨华、王锐、唐凯等104名被告人姜燕红、雷岳军、曹义直接或间接发展的下线的证

言均证明其等人系通过“切大盘”的方式，以交纳港币62000多元或67000多元购买亮碧思公司产品为名成为该公司伯爵，且亮碧思公司的学习资料亦证明公司组织学习、培训时，鼓励通过“切大盘”方式直接成为该公司伯爵。但亮碧思公司的《事业业务制度手册》证明，购物满港币5000元并另付年费港币360元（次年起每年续约费港币210元）亦可成为该公司经销商。故不能排除姜燕红、雷岳军、曹义直接或间接发展的下线并非通过“切大盘”的方式加入亮碧思公司的可能，从而不能认定本案被发展的下线人员均通过“切大盘”的方式加入亮碧思公司的事实，即不能按照每位被发展的下线人员均交纳港币67000元的标准计算出曹义直接或间接发展的下线交纳的传销资金已达港币440万元。综上，本院对起诉指控本案传销资金达港币440万元以上的事实不予认定。

关于被告人姜燕红的辩护人提出本案证人证言不应采信，姜燕红在本案中的作用及地位应以同案犯雷岳军、曹义的当庭供述认定的辩护意见。经查，本案证人均是知道案件情况的人，且现无证据证明本案证人有处于明显醉酒、中毒或者麻醉等状态，或是不能正常感知或者正确表达的人等证人证言不得作为证据使用的情形。故本案的证人证言应予采信，更不能仅以同案犯雷岳军、曹义的当庭供述作为本案认定相关事实的唯一证据。本院对上述辩护意见不予采纳。至于姜燕红在本案中的作用及地位的问题。经查，本案证人证言能够证明姜燕红、雷岳军等人在香港授课或介绍经验，游

说他人加入亮碧思公司且日常在三乡、坦洲等地开会学习如何发展下线及发展下线的业绩计算方法等时担任主持人或授课人，而姜燕红系中山坦洲地区最大的公爵，并有从黄进娣、叶辉初处缴获的业绩表、公爵会议记录、人员架构图等资料印证姜燕红不仅出席公爵会议，还担任培训课程讲师，亦有曹义的供述佐证姜燕红在中山的爵位最高并负责 70 人左右的大型活动。故现有证据足以认定姜燕红在中山三乡、坦洲等地组建了以其为首的亮碧思传销团队，在传销活动中担负策划、组织等重要职责的事实。

关于被告人姜燕红的辩护人提出本案社会危害性较小的辩护意见。经查，本案中三被告人通过发展人员，要求发展人员以认购商品为名变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，以牟取非法利益，且组织、领导的传销活动人员的人数及层级已远远超过组织、领导传销活动罪关于“三十人以上且层级在三级以上”的立案追诉标准，其传销行为已严重扰乱市场经济秩序，并非社会危害性较小。故本院对该辩护意见不予采纳。

关于被告人姜燕红的辩护人提出姜燕红认罪态度好的辩护意见，经查，姜燕红在本案侦查阶段、审查起诉阶段乃至庭审中均未如实供述自己的罪行，不能认定其认罪态度好。故对该辩护意见不予采纳。

关于被告人姜燕红的辩护人提出姜燕红无犯罪前科的辩护意见，经查属实，予以采纳。

关于雷岳军的辩护人提出根据我国《刑法》不溯及既往

的原则，被告人在组织、领导传销活动罪纳入我国《刑法》前所实施的组织、领导传销活动行为不应追究刑事责任的辩护意见。经查，1998年，国务院印发的《关于禁止传销经营活动的通知》明确指出对传销经营活动必须坚决予以禁止。2001年4月，最高人民法院下发的《关于情节严重的传销或变相传销行为如何定性问题的批复》（于2013年4月8日废止）明确规定将从事传销或变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为以非法经营罪定罪处罚。2009年2月28日，全国人民代表大会常务委员会通过了刑法修正案（七），确定在《刑法》中增加了组织、领导传销活动罪。可见，在刑法修正案（七）确定组织、领导传销活动罪之前，传销活动已纳入刑法调整范围；且被告人姜燕红、雷岳军组织、领导传销犯罪行为跨越刑法修订前后，应当按照修订后的刑法追究其刑事责任。本院对上述辩护意见不予采纳。

关于被告人雷岳军的辩护人提出雷岳军具有坦白情节的辩护意见。经查，雷岳军在侦查阶段及审查起诉阶段均未如实供述自己的罪行，不能认定其具有坦白情节，本院对该辩护意见不予采纳。

关于被告人雷岳军的辩护人提出雷岳军当庭认罪态度好，没有犯罪前科的辩护意见，经查属实，予以采纳。

本院认为，被告人姜燕红、雷岳军、曹义无视国家法律，组织、领导以推销商品，要求参加者以缴纳费用购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人

参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动；其中，姜燕红、雷岳军组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上且层级三级以上，属于情节严重，其三人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。雷岳军当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控姜燕红、雷岳军、曹义犯组织、领导传销活动罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；但指控本案传销资金达港币440万元以上及曹义组织、领导传销活动，情节严重的理据不足，本院不予支持。姜燕红、雷岳军、曹义及姜燕红、雷岳军的辩护人所提辩解、辩护意见，经上述分析，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人姜燕红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月18日起至2020年4月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）

二、被告人雷岳军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月16日起至2019年1月15日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）

三、被告人曹义犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月16日起至2016年4月15日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）

四、责令被告人姜燕红、雷岳军、曹义退出违法所得及其孳息。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　龚　凌

审　判　员　　宋永红

人民陪审员　　陈海泉

二〇一五年二月三日

本件与原本核对无异

书　记　员　　潘丽君

